

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2298/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
นาย สุรเดช ล้อมในเมือง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสี่, มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ในเคหสถานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335(8)การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งก็ดักกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือผ่านสิ่ง เช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา335(3)ด้วยจึงเป็นการพิพากษาถึงข้อที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสี่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรคสองประกอบด้วย มาตรา225

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335และ ให้ จำเลย คืน หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์ ที่ ยัง ไม่ได้ คืน คิด เป็น เงิน จำนวน106,932 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(8) วรรคสอง วางโทษ จำคุก 3 ปี ให้ จำเลย คืน หรือใช้ ราคา ทรัพย์สิน ที่ ยัง ไม่ได้ คืน คิด เป็น เงิน 106,932 บาทแก่ ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำพิพากษา ศาลชั้นต้นอนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ว่า โจทก์ บรรยายฟ้อง แต่เพียง ว่าจำเลย บุกรุก เข้า ไป ใน บ้าน อันเป็น เคหสถาน ที่อยู่ ของ ผู้เสียหายโดย ไม่ได้ รับ อนุญาต และ ไม่มี เหตุอันสมควร แล้ว ลักทรัพย์ ของผู้เสียหาย ไป อันเป็น ความ ผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8)เท่านั้น มิได้ บรรยายฟ้อง ว่า จำเลย ทำ อันตราย สิ่ง กีด กัน สำหรับคุ้มครอง บุคคล หรือ ทรัพย์สิน หรือ ผ่าน สิ่ง เช่นว่า นั้น เข้า ไป ด้วยประการใด ๆ อันเป็น ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3) ด้วยฉะนั้น ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวล กฎหมายอาญามาตรา 335(3) จึง เป็น การ พิพากษา ถึง ข้อ ที่ โจทก์ไม่ประสงค์ ให้ ลงโทษไม่ชอบ ด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค สี่ปัญหา ดังกล่าว เป็น ปัญหา เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชนศาล ฎีกา มีอำนาจ ยกขึ้น วินิจฉัย ได้ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ ด้วย มาตรา 225

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(8) วรรคแรก นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ